PERJANJIAN KERJA SAMA (MOU)

PEMBUATAN MOBILE APP ANDROID SAB CARE
PT. HAWSYI
DENGAN
PT. ZARATA DIGITAL TEKNOLOGI

Pada hari ini **Senin, 1 Juli 2024**, telah diadakan penandatangan Perjanjian Kerja Sama, antara :

1. **Nama : Fahri Setya Gunawan**
   Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur** dari **PT. Hawsyi,** berkedudukan dan berkantor dii Jl. Kp. Citatah Dalam No.4, RT.6/RW.13, Ciriung, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16918. Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **Nama : Muhamad Ramadan**
   Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur** dari **PT. Zarata Digital Teknologi**, berkedudukan dan berkantor di Infiniti Office, MTH Square Ground Floor A4/A, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur – DKI Jakarta, 13330 , untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA".**

Dalam perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai PARA PIHAK.

Sebelumnya **PARA PIHAK** menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah PENERIMA Jasa Pembuatan Aplikasi Android SAB CARE
b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah PENYEDIA Jasa Pembuatan Aplikasi Android SAB CARE
c. Berdasarkan pernyataan di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Pembuatan Aplikasi Android SAB CARE, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

LINGKUP PERJANJIAN

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai sebagai penyedia **Jasa Pembuatan Aplikasi Android SAB CARE**
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyediakan jasa dalam pembuatan **Jasa Pembuatan Aplikasi Android SAB CARE** dengan spesifikasi sebagai berikut :

DEVELOPMENT MOBILE APP & CMS BACKOFFICE

1. **Responsive Design (Desktop, Tablet & Smartphone)**
2. **App Role**
3. **App User**
4. **Admin**
   - **Login/Logout**
   - **Cek Laporan Bulanan**
   - **Input Data Teknisi**
   - **Verifikasi Customer**
   - **Asign Teknis untuk Cek Lokasi dan Pemasangan**
   - **Notifikasi Pemasangan**
   - **Membuat Tagihan Meteran ke Customer**
5. **Teknisi SAB**
   - **Login/Logout**
   - **Cek Informasi Pemasangan Terbaru**
   - **Upload Bukti Pemasangan**
   - **Get Lokasi GPS**
   - **Nomor Registrasi Meteran**
6. **Customer**
   - **Register**
   - **Login/Logout**
   - **Informasi Pemasangan**
   - **Melihat Tagihan**
   - **Pembayaran Tagihan**
   - **Profile**
   - **Pengaturan**

3. Setelah pekerjaan Aplikasi selesai, **PIHAK KEDUA** menyediakan Training (Pelatihan Online) sebanyak 2 kali untuk **PIHAK PERTAMA** mengenai mengenai petunjuk penggunaan Aplikasi SAB CARE.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian berlaku sejak ditanda tanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku sampai PARA PIHAK telah menjalankan kewajibannya masing-masing dan telah memperoleh haknya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Jangka waktu Perjanjian ini dimulai dari tahap pembuatan ***Aplikasi Android SAB CARE*** dimulai hingga tahap serah terima.
3. Tahap pembuatan ***Aplikasi Android SAB CARE*** oleh **PIHAK KEDUA** akan dimulai pada saat setelah penandatanganan Perjanjian ini dilaksanakan, dan timeline pengerjaan selama 18 Hari pengerjaan dari penandatanganan kontrak dan pembayaran dimuka.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat - lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dan setelah melalui proses peninjauan oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
BIAYA PEMBUATAN APLIKASI ANDROID SAB CARE

1. Biaya Pembuatan Aplikasi Android SAB CARE dalam Perjanjian ini sebesar **Rp.5.000.000,-** (**Lima Juta Rupiah**)
2. Biaya tersebut tidak termasuk Pajak PPn dan PPh
3. Biaya termin pertama sebesar **50% yaitu Rp.2.500.000,- (Develop Application)**
4. Biaya termin ke dua sebesar **50% yaitu Rp.2.500.000,- (Publish to Production)**
5. Biaya tersebut belum termasuk Maintenance Aplikasi dan Perawatan

Pasal 4

SISTEM PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA,** dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening	: **PT ZARATA DIGITAL TEKNOLOGI**
Nomor Rekening	: **2173772122**
Nama Bank	: **BCA**

Bukti pembayaran dikirim ke email berikut :
Muhamad Ramdan/ramdan@zarata.co.id

2. Selama jangka waktu Perjanjian berlaku, **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan memungut tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**, selama tidak ada permintaan penambahan ataupun perubahan Fitur dari **PIHAK PERTAMA**, selain yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan yang tertera pada Pasal 1.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Android SAB CARE secara utuh sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima revisi atau perubahan aplikasi sebanyak maksimum 2 kali revisi untuk seluruh hal yang dianggap perlu untuk masing-masing aplikasi SAB Care.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta semua File Pembuatan Aplikasi Android SAB CARE berupa Source Code dan Database dari **PIHAK KEDUA** apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar biaya jasa Pembuatan Aplikasi Android SAB CARE kepada **PIHAK KEDUA** dengan tepat waktu sesuai dengan tahapan / termin yang telah disepakati.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan materi konten yang dibutuhkan untuk kebutuhan Pembuatan Pembuatan Aplikasi Android SAB CARE baik berupa konsep tertulis maupun tidak tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk tidak menampilkan Aplikasi SAB CARE secara online apabila **PIHAK PERTAMA** belum melunasi kewajibannya atas pembayaran sebagaimana diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian ini. Dengan demikian **PIHAK PERTAMA** dapat dianggap telah melakukan wanprestasi, karenanya **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan semua File Aplikasi SAB CARE berupa File Source Code dan File Database kepada **PIHAK PERTAMA** apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 7
PENUNDAAN DAN PEMBATALAN

1. Apabila salah satu PIHAK memutuskan atau membatalkan Perjanjian ini secara sePIHAK dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PIHAK lainnya sebelum pelaksanaan pekerjaan selesai, maka PIHAK yang memutuskan secara sePIHAK Perjanjian ini diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar seluruh honor dan biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK LAINNYA** dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemutusan atau pembatalan tersebut.

Pasal 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing PIHAK adalah PIHAK yang sah dan berwenang untuk membuat, menandatangani, dan melangsungkan Perjanjian ini.

2. PARA PIHAK menjamin bahwa hal-hal dalam Perjanjian ini adalah merupakan Hak Milik yang sah dari PARA PIHAK**,** bebas dari sengketa atau tidak dalam keadaan plagiat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK berkewajiban untuk merahasiakan segala hal dan/atau seluruh informasi yang diperoleh dalam hubungannya dengan pekerjaan dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

2. PARA PIHAK tidak diijinkan untuk memberitahukan dan mendiskusikan setiap informasi kepada **PIHAK KETIGA** manapun. PARA PIHAK dapat memberitahukan isi dari Perjanjian ini hanya sampai batas dimintakan berdasarkan:
   a. Hukum; atau
   b. Oleh setiap lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau bentuk lainnya kepada PIHAK tersebut; atau
   c. Ketentuan atau kebijaksanaan yang ditentukan oleh pemerintah atau negara.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

Yang dimaksud dengan keadaan kahar *(force majeur)* dalam Perjanjian ini adalah hal-hal atau peristiwa yang terjadi diluar batas kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya dan bukan disebabkan oleh kelalaian PARA PIHAK seperti kegagalan atau masalah pada **PIHAK KETIGA** bidang digital teknologi yang digunakan oleh PARA PIHAK, bencana alam, epidemi, perang, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah, yang secara langsung dapat mengganggu atau mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini.

Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana diatur di atas, maka PIHAK yang berada dalam keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat jam) sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

Apabila PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut tidak atau lalai untuk memberitahukan kejadian tersebut dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal Perjanjian ini, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak ada, dan PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Segala kerugian yang disebabkan atas keadaan kahar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal Perjanjian ini mengakibatkan PIHAK yang satu tidak akan menuntut PIHAK lainnya, tetapi masing-masing PIHAK / para PIHAK berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya antisipatif secara maksimal terhadap resiko atau dampak yang dapat terjadi akibat dari adanya keadaan Kahar baik dalam bentuk cloning data di server lain, penyimpanan database di offline komputer , hardisk atau memory internal dengan tetap melihat penyesuaian yang harus dilakukan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atas Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan Surat Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah perselisihan ini yang diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.
3. Biaya Pengadilan tersebut ditanggung oleh masing-masing PIHAK**.**

Pasal 12
PENUTUP

Setiap perubahan dan atau penambahan terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Perubahan dan atau penambahan ini akan diatur dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini tanpa adanya paksaan atau tekanan dari PIHAK manapun juga.

Jakarta, 1 Juli 2024

MENYETUJUI,

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
FAHRI SETYA GUNAWAN **DIREKTUR** **PT. Hawsyi**	**MUHAMAD RAMADAN** **DIREKTUR** **PT. Zarata Digital Teknologi**